

**В Следственное управление Следственного
комитета**

Российской Федерации по Московской области

Адрес: 143400, Московская область,

г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 4

От: Лаговского Дмитрия Владимировича

Адрес: Московская область, Щелковский городской
округ,

поселок Литвиново, дом 13, квартира 54

Телефон: +38165 230-48-25

Копии:

1. В Управление собственной безопасности ФСБ России
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3
2. В Управление ФСБ России по Московской области
Адрес: 141500, Московская область, г. Химки,
Химки-8, ул. Победы, д. 11, корп. 2
3. В 6-ю службу (Службу по защите конституционного
строения и борьбе с терроризмом) ФСБ России
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3
4. Во 2-ю службу (Службу экономической
безопасности), 12-е управление (по борьбе с
коррупцией в органах власти и правоохранительных
структурах) ФСБ России
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3
5. В Управление собственной безопасности
ГУ МВД России по Московской области
Адрес: 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о проведении проверки законности действий должностного лица (в порядке
ст. 141, 144–145 УПК РФ)**

В соответствии со статьями 141, 144–145 УПК РФ прошу провести проверку по фактам возможных неправомерных действий следователя Саликова Ю.М., руководителя следственной группы – заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Прошу проверить наличие признаков преступлений, предусмотренных:

- ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)
- ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)
- ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)
- ст. 301 УК РФ (незаконное задержание)
- ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств)
- ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия)
- ст. 293 УК РФ (халатность)
- ст. 292 УК РФ (служебный подлог)

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

26 октября 2022 года следователем Саликовым Ю.М. было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 12201460225000286 по признакам преступления,

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения путём обмана права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» (далее – АО «ФЭЗ»).

21 марта 2024 года в отношении меня было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В процессе рассмотрения дела следователем Саликовым Ю.М. неоднократно выносились постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Последнее по времени мне известное постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ датировано 26 декабря 2024 года. Ни об одном из этих постановлений, как и о самом факте моего уголовного преследования следователь Саликов Ю.М. меня не уведомлял.

1 апреля 2024 года следователем Саликовым Ю.М. было вынесено постановление о выделении из уголовного дела № 12201460225000286 уголовного дела в отношении меня, Лаговского Дмитрия Владимировича, с присвоением ему № 42401460225000036 и принятием к своему производству.

1 апреля 2024 года следователем Саликовым Ю.М. было вынесено постановление о моем объявлении в розыск.

18 декабря 2024 года ст.оперуполномоченным ОУР МУ МВД России "Щелковское" майором полиции Тишиным (ой) Ю.В. было вынесено постановление о моем объявлении в международный розыск.

27 декабря 2024 года Тверским районным судом г.Москвы было вынесено решение о моем аресте.

В результате незаконных действий следователя Саликова Ю.М. я был задержан на территории Республики Сербия 08 апреля 2025 года, где содержался под стражей в течение 21 дня, что причинило мне значительные моральные и физические страдания, а также материальный ущерб.

II. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ САЛИКОВА Ю.М.

1. Незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 285, 286 УК РФ)

1.1. Нарушение порядка возбуждения уголовного дела

В соответствии с ч. 3 ст. 20 и ст. 23 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.6, 160, 165 УК РФ, если эти преступления причинили вред исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, возбуждаются не иначе как по заявлению руководителя данной организации или с его согласия.

Как следует из материалов дела, основанием к возбуждению уголовного дела послужило заявление адвоката Трофимчука Вадима Олеговича, поданное в интересах гражданина Палкина Сергея Валентиновича (КУСП 19503 от 14 сентября 2022 г.), являющегося лишь одним из миноритарных акционеров АО «ФЭЗ». При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо иные заявления о преступлении, поданные в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Однако заявление о возбуждении уголовного дела от имени АО «ФЭЗ» не подавалось ни генеральным директором общества Пановым А.В., ни советом директоров, ни общим собранием акционеров. Более того, Панов А.В. также является обвиняемым по данному делу.

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 г. № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 20 УПК РФ, когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.6 УК РФ и другими, возбуждаются по заявлению:

1. Лица, являющегося единоличным руководителем организации;
2. Руководителя коллегиального исполнительного органа;
3. Лица, уполномоченного руководителем представлять интересы организации в уголовном судопроизводстве.

В случае, если в совершении преступления подозревается руководитель коммерческой организации, заявление должно исходить от органа управления организации, в компетенцию которого входит избрание/назначение руководителя, либо от лица, уполномоченного этим органом.

1.2. Игнорирование уставных положений АО «ФЭЗ»

Из представленных документов следует, что согласно Уставу АО «ФЭЗ», органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров общества
- совет директоров
- генеральный директор

Генеральный директор назначается советом директоров общества. На момент возбуждения уголовного дела и до предъявления обвинения, должность генерального директора занимал Панов А.В., которому также предъявлено обвинение по делу 01 апреля 2024 года, спустя 1,5 года после возбуждения уголовного дела.

В соответствии с уставными положениями, заявление о возбуждении уголовного дела по факту преступления, причинившего вред АО «ФЭЗ», могло быть подано исключительно одним из следующих уполномоченных органов:

- общим собранием акционеров;
- советом директоров;
- генеральным директором общества.

Однако ни адвокат Трофимчук В.О., ни гражданин Палкин С.В. не были наделены в установленном законом порядке правом подавать заявление о возбуждении уголовного дела от имени АО «ФЭЗ». Более того, из материалов дела следует, что соответствующие органы управления общества заявления не подавали.

При этом следователь Саликов Ю.М., действуя за пределами своих полномочий, не вправе был назначать представителей коммерческой организации, уполномоченных подавать заявления о возбуждении уголовного дела. Следователь не имеет полномочий определять, кто от имени юридического лица обладает правом подачи таких заявлений — это право закреплено внутренними документами общества и законодательством РФ.

Следователь Саликов Ю.М. не мог самостоятельно «узаконивать» или принимать к рассмотрению заявления, поданные лицами, не уполномоченными представлять интересы АО «ФЭЗ». Тем самым он допустил существенное процессуальное нарушение — возбуждение уголовного дела на основании неподтверждённого и неправомерного заявления.

Особое внимание следует обратить на то, что на момент предъявления обвинения по делу должность генерального директора, обладающего правом подачи заявления, занимал Панов А.В., которому также предъявлено обвинение. Ни от одного из уполномоченных органов управления АО «ФЭЗ» заявление о возбуждении уголовного дела не поступало.

Таким образом, действия следователя Саликова Ю.М. могут квалифицироваться как злоупотребление должностными полномочиями и/или превышение полномочий (ст. 285, 286 УК РФ), повлекшие возбуждение уголовного дела с грубыми нарушениями закона, что ставит под сомнение законность всех последующих процессуальных действий по делу.

1.3. Необоснованное признание потерпевшим миноритарного акционера

Следователь Саликов Ю.М. незаконно признал потерпевшим по делу миноритарного акционера Палкина С.В., а не само юридическое лицо АО «ФЭЗ», что противоречит как нормам уголовно-процессуального законодательства (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), так и положениям гражданского законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 66 Гражданского кодекса РФ и п. 1-3 ст. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", имущество акционерного общества (в данном случае - земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068) не принадлежит его акционерам, а является собственностью самого общества. Таким образом, при отчуждении имущества общества ущерб причиняется непосредственно юридическому лицу, а не его акционерам.

При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства причинения непосредственного ущерба Палкину С.В., включая отсутствие доказательств уменьшения рыночной стоимости принадлежащих ему акций.

1.4. Необоснованное выдвижение обвинения

Обвинение, предъявленное мне, Лаговскому Д.В., а также Ачкасову В.В., Панову А.В. и Куликову В.Н., является необоснованным, поскольку фактические обстоятельства дела свидетельствуют об отсутствии причинения имущественного вреда как АО «ФЭЗ», так и его акционерам. Согласно материалам дела, на расчётный счёт АО «ФЭЗ» от покупателя земельного участка ООО «КАРАТ-Е» была переведена сумма в размере 41 026 000 рублей, что соответствует рыночной стоимости земельного участка. Данный факт прямо противоречит версии обвинения о реализации земельного участка по заниженной стоимости.

1.5. Выводы по данному пункту

Действия следователя Саликова Ю.М. по возбуждению уголовного дела № 12201460225000286 в отношении меня, Лаговского Д.В., а также Ачкасова В.В., Панова А.В. и Куликова В.Н. содержат признаки злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), поскольку:

1. Уголовное дело возбуждено в нарушение требований ч. 3 ст. 20 и ст. 23 УПК РФ;
2. Потерпевшим по делу незаконно признан миноритарный акционер, а не само юридическое лицо;
3. Отсутствуют доказательства причинения ущерба как юридическому лицу, так и его акционерам;
4. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению по основанию отсутствия заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению.

Указанные нарушения являются существенными и свидетельствуют о незаконном уголовном преследовании в отношении меня и других обвиняемых по данному делу.

2. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ)

2.1. Фактические обстоятельства и юридическое обоснование

Следователь Саликов Ю.М. привлёк меня, Лаговского Дмитрия Владимировича, к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ при отсутствии события преступления и объективных доказательств моей причастности, что образует состав преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ.

В соответствии со ст. 299 УК РФ, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Данная статья направлена на защиту граждан от необоснованного уголовного преследования и требует доказательства умышленных действий должностного лица.

2.2. Доказательства необоснованности предъявленного обвинения

2.2.1. Отсутствие события преступления

Согласно фактическим обстоятельствам дела, Акционерное общество «ФЭЗ» получило от покупателя земельного участка — ООО «Карат-Е» — денежные средства в размере 41 026 000 рублей за земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068. Эта сумма фактически превышает ту, которая указана в обвинении как стоимость участка.

Даже если гипотетически предположить наличие занижения цены сделки (что уже было опровергнуто в рамках арбитражного судопроизводства), необходимо учитывать, что по сделке до государственной регистрации был произведён авансовый платёж в размере 12 500 000 рублей. Следовательно, потенциальный материальный ущерб должен быть скорректирован как минимум на эту сумму, однако следствием это обстоятельство проигнорировано.

Более того, обвинение по делу не соответствует требованиям определённости и ясности, поскольку не содержит чётко установленной суммы ущерба. В материалах уголовного дела представлены несколько экспертных заключений, в каждом из которых указана разная величина предполагаемого ущерба. В дополнение к этому в рамках арбитражного разбирательства также была проведена судебная экспертиза, установившая ещё одну, отличную сумму.

Такое расхождение в оценках исключает наличие достоверных и объективных данных о наличии и размере имущественного вреда. Учитывая, что признак причинения ущерба является обязательным элементом состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, отсутствие достоверного и единого экспертного вывода, а также отсутствие установленного ущерба обществу или акционерам свидетельствуют об отсутствии события преступления.

2.2.2. Неконкретность обвинения и нарушение требований ст. 171 УПК РФ. Нарушение конституционных прав

В постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого отсутствуют конкретные и достоверные сведения о моей предполагаемой роли в инкриминируемом преступлении:

- Не указаны конкретные действия, которые я якобы совершил;
- Отсутствуют точные даты и место совершения инкриминируемых действий;
- Не представлены доказательства наличия предварительного сговора между мной и другими обвиняемыми;

- Объем обвинений в отношении меня несоразмерно мал: из всего обвинительного постановления, состоящего из 19 страниц, моей роли посвящено всего 3 абзаца, тогда как обязанности и действия других лиц описаны на более чем 10 страницах;
- Большая часть текста обвинения содержит выдержки из уставов организаций и иных документов, описывающих должностные обязанности других лиц, к которым я не имею никакого отношения.

Такая неконкретность и расплывчатость обвинения противоречит требованиям статьи 171 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно содержать чёткое описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных существенных обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Дополнительно отмечаю, что обвинение содержит голословные утверждения о якобы существующем предварительном сговоре с Ачкасовым В.В., при этом следствием не представлены какие-либо доказательства наличия между нами личных, профессиональных или иных связей. Заявляю, что:

- Ачкасов В.В. не является моим родственником, руководителем, другом, одноклассником, одногруппником или иным аффилированным со мной лицом;
- Доказательств обратного следствием не представлено.

Отсутствие конкретных, чётких и доказанных обвинений нарушает мои конституционные права, в частности право на защиту, презумпцию невиновности (статья 49 Конституции РФ), а также нарушает принципы законности и справедливого судебного разбирательства, закреплённые в УПК РФ.

Таким образом, постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого содержит существенные процессуальные нарушения, которые являются основанием для его отмены или прекращения уголовного дела в отношении меня.

2.2.3. Ложные сведения в обвинении

В постановлении о привлечении меня к уголовной ответственности ложно указано, что я являюсь сотрудником АО «ФЭЗ» в должности инженера по реализации. На самом деле я не состоял в трудовых отношениях с АО «ФЭЗ», а оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель на основании заключённого между мной и АО «ФЭЗ» договора об оказании юридических услуг. Это подтверждается следующими доказательствами:

- Договором об оказании юридических услуг между мной как ИП и АО «ФЭЗ»;
- Актами выполненных работ;
- Платёжными документами, подтверждающими оплату моих услуг;
- Отсутствием трудового договора и приказа о приёме меня на работу в АО «ФЭЗ»;
- Показаниями генерального директора Панова А.В. и главного бухгалтера Войновой Ю.Ю.;
- Моими собственными показаниями, зафиксированными в протоколе допроса свидетеля от 06 декабря 2022 года.

Искажение моего юридического статуса является существенным, поскольку дало основание следствию квалифицировать мои действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ как совершённые с использованием служебного положения, тогда как фактически такого служебного положения у меня не было.

Кроме того, в обвинении утверждается, что я якобы по указанию Ачкасова В.В. должен был выполнять действия по поиску организации для проведения оценки

земельного участка. Однако материалы дела однозначно опровергают это утверждение. Согласно показаниям, а также иным материалам дела, данная просьба исходила от генерального директора Панова А.В., который инициировал проведение оценки земельного участка с целью снижения её кадастровой стоимости.

Следует также отметить, что с оценочной компанией АО «ФЭЗ» работал и ранее: она проводила оценку другого объекта. Эти предыдущие оценки на данный момент никем не оспорены и считаются достоверными.

Условия договора, включая цену и иные существенные положения, определял именно Панов А.В., что подтверждается его собственными показаниями и иными материалами дела.

Отмечаю, что совет директоров АО «ФЭЗ» 28.12.2021 года я не созывал, на его заседании не присутствовал и не имел никакого отношения к его проведению. Мне известны лишь факты, что заседание состоялось и были приняты определённые решения. Я не являюсь членом совета директоров АО «ФЭЗ» и никогда им не был. Обычно я выступаю в роли секретаря совета директоров, был избран на эту должность на первом после выборов в 2021 году заседании совета директоров. Однако на данном заседании я отсутствовал и не исполнял обязанности секретаря. Эти обстоятельства подтверждаются показаниями всех членов совета директоров, а также протоколом заседания, в котором моей фамилии нет.

Кроме того, я не подписывал договор купли-продажи земельного участка и не имел никакого отношения к его заключению, включая определение цены и других условий договора.

Наконец, в обвинении отсутствует обоснование преступного характера факта изготовления проекта договора купли-продажи земельного участка и последующей передачи подписанного договора руководителями соответствующих организаций для государственной регистрации. Не объяснено, каким образом данные действия могут квалифицироваться как преступные, учитывая, что подготовка и передача такого договора являются обычной юридической практикой в ходе оформления сделок с недвижимостью.

Отмечаю, что я неоднократно оказывал подобного рода услуги, что подтверждается нотариальной доверенностью № 50 АБ 2542316 от 02.07.2019 года, то есть за полтора года до совершения данной сделки.

Отсутствует указание на нарушение конкретных норм законодательства, что ставит под сомнение правомерность предъявленных обвинений.

2.2.4. Отсутствие полномочий на совершение инкриминируемых действий

Я не являюсь учредителем, участником, акционером или бенефициаром АО «ФЭЗ» либо других организаций, упомянутых в материалах дела. У меня отсутствовали любые корпоративные или управленческие полномочия, позволяющие действовать от имени этих юридических лиц, принимать решения, распоряжаться имуществом или финансовыми средствами.

Моя деятельность ограничивалась оказанием юридических услуг в качестве индивидуального предпринимателя на основании гражданско-правового договора с АО «ФЭЗ». Я не был штатным сотрудником, не занимал должность «инженера по реализации» или какой-либо иной должности в АО «ФЭЗ», и не имел каких-либо полномочий представлять интересы общества.

Я не участвовал в переговорах о заключении сделки купли-продажи земельного участка, не определял её условия, включая цену и порядок расчётов, не подписывал

договор и иные документы от имени сторон, не утверждал и не визировал их. Совет директоров АО «ФЭЗ» я не собирал, не присутствовал на его заседании, моя фамилия в протоколе отсутствует, что подтверждается материалами дела и показаниями членов совета директоров.

Кроме того, я не осуществлял выбор оценочной организации. Инициатива проведения оценки исходила от генерального директора Панова А.В., который и ранее взаимодействовал с данной оценочной организацией по иным объектам. Эти ранее выполненные оценки никем не оспорены и признаются достоверными. Договор с оценочной организацией заключался по инициативе Панова, именно он определял все существенные условия, включая цену.

Следователь Саликов Ю.М., обладая доступом ко всем этим материалам — договорам, платёжным документам, протоколам, показаниям свидетелей и других участников процесса, — не мог не знать об отсутствии у меня каких-либо полномочий или роли в совершении инкриминируемых действий. Тем не менее, обвинение было предъявлено, что свидетельствует о его заведомо необоснованном характере и нарушении принципов объективности и добросовестности расследования.

2.3. Игнорирование преюдициальных судебных актов

Следственные органы полностью игнорируют вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, которые прямо подтверждают законность и действительность сделки, ставшей предметом уголовного преследования:

1. Решение Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2024 года по делу № А41-20164/2022.

Суд отказал в удовлетворении иска о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной, установив, что ООО «Карат-Е» оплатило участок в размере, значительно превышающем его кадастровую стоимость. При этом суд отметил, что сделка была совершена в полном соответствии с требованиями гражданского законодательства, не нарушала права акционеров и не повлекла ущерба для общества.

В частности, судом проверено соблюдение норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок и условия совершения сделок, а также требований Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направленных на защиту интересов акционеров и общества в целом. Кроме того, сделка не противоречила положениям устава АО «ФЭЗ», что исключает возможность признания её недействительной на основании внутренних корпоративных норм.

Отсутствие ущерба для общества подтверждается тем, что цена продажи земельного участка была выше кадастровой стоимости, а значит, общество не понесло убытков, а наоборот, получило экономическую выгоду. Таким образом, все правовые нормы и корпоративные процедуры были соблюдены, что исключает основания для признания сделки недействительной и подтверждает её законность и добросовестность.

2. Постановление № 10АП-16791/2024 Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2024 года.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба отклонена.

3. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 января 2025 года.

Кассационная инстанция подтвердила законность сделки, отказав в удовлетворении жалобы.

4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая 2025 года по делу № № 305-ЭС25-2786.

Отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, поскольку суды правомерно пришли к выводу об отсутствии нарушений закона и недоказанности причинения какого-либо ущерба.

Согласно **части 1 статьи 90 УПК РФ**, обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами, принятыми в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются доказанными и подлежат учёту без дополнительной проверки. Данные решения обязательны для следователя, дознавателя, прокурора и суда, рассматривающих уголовное дело. При этом они не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших в соответствующем судебном процессе.

Таким образом, игнорирование следователем Саликовым Ю.М. указанных преюдициальных судебных актов не только противоречит требованиям УПК РФ, но и подтверждает предвзятость, необъективность и заведомо необоснованный характер уголовного преследования.

2.4. Заключение по данному пункту

Проведённый анализ материалов уголовного дела, применёмого законодательства и судебной практики свидетельствует о наличии признаков преступления, предусмотренного **статьёй 299 УК РФ — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности**, совершённого следователем Саликовым Ю.М. В частности:

- **Привлечение меня к уголовной ответственности в отсутствие события преступления**, что прямо подтверждается вступившими в законную силу решениями арбитражных судов, признавших оспариваемую сделку законной, а также подтвердивших отсутствие ущерба.
- **Сознательное искажение моего юридического статуса** — в обвинении я ложно указан как сотрудник АО «ФЭЗ», тогда как в действительности оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель. Это позволило следствию необоснованно квалифицировать мои действия как совершённые с использованием служебного положения по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
- **Игнорирование преюдициальных судебных актов**, имеющих обязательную силу для органов предварительного расследования в силу ст. 90 УПК РФ, — несмотря на то, что этими актами установлено отсутствие нарушений законодательства и имущественного ущерба.
- **Отсутствие в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого конкретных данных о моих действиях** — не указано, какие именно действия я якобы совершил, в каком месте, в какое время, при каких обстоятельствах, а также отсутствуют доказательства предварительного сговора с иными фигурантами дела.
- **Отсутствие у меня полномочий на совершение инкриминируемых действий**, что подтверждается как фактическими обстоятельствами дела, так и материалами, включая документы, свидетельские показания и протоколы заседаний.

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о **заведомой необоснованности** привлечения меня к уголовной ответственности и составляют

признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного **статьёй 299 УК РФ**.

3. Незаконное задержание (ст. 301 УК РФ)

Моё задержание, последовавшее за объявлением в международный розыск, является **незаконным**, а действия следователя Саликова Ю.М. содержат признаки преступления, предусмотренного **статьёй 301 УК РФ – незаконное задержание, соединённое со злоупотреблением должностными полномочиями**.

3.1. Отсутствие оснований для розыска

Следователь Саликов Ю.М. **не располагал законными основаниями для объявления меня в розыск**, поскольку:

- В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие, что я был **надлежащим образом уведомлён** о необходимости явки к следователю. В мой адрес **не направлялись повестки** по месту официальной регистрации или по месту фактического проживания.
- **Не предпринимались попытки установить со мной связь** ни через почту, ни через иные законные способы уведомления (в том числе электронные ресурсы, общедоступные каналы или посредство родственников), несмотря на то что **органы следствия располагали всей необходимой информацией**.
- Следователь не предпринял мер для проверки моего местонахождения по адресу регистрации, что подтверждается отсутствием в деле актов о посещении или повесток.
- Мне **не сообщалось о дате, месте и времени допроса** либо других следственных действий, на которые я якобы не явился. Таким образом, у меня **не было объективной возможности** участвовать в следственных действиях.

3.2. Следствию было известно моё местонахождение

- Следователь **достоверно знал мой адрес регистрации** в Российской Федерации: Московская область, Щелковский городской округ, посёлок Литвиново, д. 13, кв. 54.
- Также ему было известно о моем **фактическом и легальном пребывании в г. Белграде, Республика Сербия**, где я:
 - находился **на законных основаниях**, имея вид на жительство и регистрацию;
 - **не скрывался**, вёл **открытый образ жизни**, общался с родственниками и коллегами в России, регулярно выходил на связь;
 - **не менял места жительства**, не предпринимал попыток уклониться от следствия.

Таким образом, обвинения в том, что я якобы «скрылся от органов следствия», являются **необоснованными и заведомо ложными**.

3.3. Незаконное выделение уголовного дела

Следователь **искусственно выделил уголовное дело в отдельное производство**, мотивируя это тем, что я якобы «уклоняюсь от следствия». Однако в постановлении о выделении **отсутствует обоснование**, удовлетворяющее требованиям **ч. 2 ст. 154 УПК РФ**, которая допускает выделение дела только при условии, что это **не повлияет на полноту и объективность расследования**.

На практике же такое выделение привело к нарушению моих процессуальных прав, необоснованному возбуждению международного розыска и **фактическому незаконному задержанию за рубежом**.

3.4. Незаконное задержание в Сербии

В результате действий следствия я был:

- **задержан на территории Республики Сербия** в порядке международного розыска;

- помещён под стражу на **21 день** в ожидании решения по вопросу экстрадиции, что привело к:
 - **нарушению моих прав на свободу и личную неприкосновенность** (ст. 22 Конституции РФ, ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека);
 - **моральным и репутационным последствиям**, а также значительным материальным затратам на правовую защиту за границей;
 - **нарушению ст. 301 УК РФ**, предусматривающей ответственность за **заведомо незаконное задержание** лица должностным лицом правоохранительных органов.

Таким образом, действия следователя Саликова Ю.М. по инициированию моего розыска и задержания, **не подкреплённые ни доказательствами, ни правовыми основаниями**, являются **незаконными и противоправными**, что влечёт необходимость их надлежащей правовой оценки, в том числе в рамках уголовного разбирательства по ст. 301 УК РФ.

4. Фальсификация доказательств и служебный подлог (ст. 303, 292 УК РФ)

В ходе предварительного следствия следователем Саликовым Ю.М. допущены действия, содержащие признаки **фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ)** и **служебного подлога (ст. 292 УК РФ)**, выразившиеся в следующем:

4.1. Заведомо ложные сведения о моем статусе

- В постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого содержатся заведомо ложные сведения о моем правовом статусе: я указан как **сотрудник АО «ФЭЗ» в должности инженера по реализации**, в то время как в действительности никакие трудовые отношения с АО «ФЭЗ» у меня не были заключены.
- Я оказывал юридические услуги как **индивидуальный предприниматель**, что подтверждается:
 - договором об оказании юридических услуг;
 - актами выполненных работ;
 - платёжными поручениями и счетами;
 - отсутствием трудового договора и приказа о приёме на работу;
 - показаниями генерального директора Панова А.В. и главного бухгалтера Войновой Ю.Ю.;
 - моими собственными пояснениями, данными в рамках допроса свидетеля 6 декабря 2022 года.

- Искажение моего юридического положения позволило **искусственно вменить мне использование "служебного положения"**, тогда как **фактически у меня не было ни должности, ни служебных полномочий**.

4.2. Фальсификация фактов и событий

- В материалах дела **искажены обстоятельства привлечения оценочной компании**: утверждается, что я инициировал подбор компании с целью искусственного занижения стоимости земельного участка. В действительности:
 - Инициатива принадлежала генеральному директору Панова А.В., что подтверждено его показаниями;
 - Оценочная компания ранее сотрудничала с АО «ФЭЗ» по другим объектам;
 - Оценка не оспорена ни одним государственным органом или судом, является достоверной.
 - Кроме того, проведённая оценка рыночной стоимости земельного участка носила исключительно информационно-справочный характер и не имела обязательной силы для определения конечной цены сделки. Согласно

действующему законодательству, отчёт об оценке представляет собой мнение профессионального оценщика, основанное на анализе рыночной информации и применении оценочных методик, и не является директивным документом для сторон договора купли-продажи.

- Решение о цене было принято руководством АО «ФЭЗ» и ООО "Карат-Е" самостоятельно, на основании совокупности факторов. Следовательно, сам по себе факт существования оценки не может рассматриваться как подтверждение занижения стоимости или наличия ущерба, тем более что цена сделки превышала кадастровую стоимость участка и была признана обоснованной арбитражными судами.

- Следователь также **искажил ключевые факты сделки:**

- Указана заниженная стоимость, хотя в действительности участок был продан по цене, превышающей кадастровую;
- Умышленно не отражены арбитражные решения, установившие отсутствие нарушений закона и ущерба;
- Утверждается, что я якобы определял условия сделки, тогда как я не подписывал договор купли-продажи, не определял цену, не представлял интересы сторон, и никакого участия в заключении договора не принимал.

4.3. Представление ложных и недействительных документов в суд

- При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу следователь Саликов Ю.М. **представил суду устаревшую и недействующую версию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого**, которое отличалось от действующего обвинения по объёму, квалификации и обстоятельствам.

- Данное действие **ввело суд в заблуждение** относительно сути обвинения и могло повлиять на принятие решения о заключении под стражу, что расценивается как **фальсификация доказательства, представленная в суд (ч. 2 ст. 303 УК РФ)**.

4.4. Фиктивные сведения об уведомлении

- В материалах дела содержатся **ложные утверждения о моей якобы осведомлённости о возбуждении уголовного дела и вызовах на допрос**. На самом деле:

- **Уведомления мне не направлялись** ни по месту регистрации, ни по фактическому адресу;
- **Документальные подтверждения направления повесток отсутствуют;**
- Следователь **искусственно создал видимость моего уклонения**, чтобы обосновать розыск и арест.

4.5. Ложные сведения о принадлежности вещественных доказательств

- В протоколах **осмотра и изъятия электронных носителей информации** указано, что **диски, флеш-накопители и иные носители принадлежат мне**, в то время как:

- Указанные носители **принадлежали АО «ФЭЗ»;**
- Хранились на территории, используемой компанией;
- Из протокола осмотра и изъятия неясно, с каких именно компьютеров были изъяты жёсткие диски, поскольку эксперт осматривал диск Blu-ray, на котором содержалась информация, скопированная с нескольких физических дисков;

- В любом случае, все диски были изъяты с компьютеров, принадлежащих АО «ФЭЗ» и находившихся на территории данной организации.

Таким образом, действия следователя Саликова Ю.М. по фабрикации доказательств, искажению фактов, подаче ложной информации в суд и составлению заведомо ложных официальных документов, содержат признаки **служебного подлога (ст. 292 УК РФ)** и **фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ)**, что требует надлежащей правовой оценки со стороны компетентных органов.

5. Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ): Следователь Саликов Ю.М. умышленно ввёл суд в заблуждение, что квалифицируется как состав преступления по ст. 294 УК РФ. В частности, им были допущены следующие нарушения:

- Предоставление недостоверной и искажённой информации о моем правовом статусе и роли в предполагаемом преступлении, в том числе ложное указание меня как сотрудника АО «ФЭЗ», хотя я оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель, что подтверждается договором, актами выполненных работ и платёжными документами.
- Соккрытие фактов и доказательств, свидетельствующих о законности оспариваемой сделки, отсутствии ущерба АО «ФЭЗ» и отсутствия у меня полномочий на совершение инкриминируемых действий.
- Представление суду недействующего постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, которое не соответствует актуальной версии обвинения, что ввело суд в заблуждение.
- Введение суда в заблуждение относительно моего предполагаемого намерения скрыться от органов следствия при полном отсутствии доказательств такого намерения, несмотря на известное следствию моё фактическое местонахождение и постоянную связь с родственниками и коллегами.
- Предоставление в материалы дела заведомо ложной информации в виде рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Щелковское» лейтенанта полиции Масленникова И.В. от 19.04.2024, в котором содержатся недостоверные сведения о якобы произведённом посещении моего места жительства. В данном рапорте отсутствует указание конкретного времени посещения, что делает невозможным проверку факта визита. Более того, приложенная к рапорту фототаблица содержит изображение двери, которая не является дверью моей квартиры, что подтверждается отличительными конструктивными особенностями и может быть легко доказано при сравнении с фактической дверью моего жилища.
- Соккрытие отсутствия в материалах уголовного дела заявления или согласия на возбуждение уголовного дела от юридического лица — АО «ФЭЗ», что противоречит требованиям закона.
- Игнорирование и соккрытие суду вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов, которые подтверждают законность сделки, отсутствие ущерба, а также несостоятельность предъявленных обвинений. Все эти действия следователя Саликова Ю.М. явились умышленным препятствием осуществлению правосудия, повлияли на объективность и справедливость расследования, и свидетельствуют о наличии состава преступления по ст. 294 УК РФ.

6. Халатность (ст. 293 УК РФ):

Следователь Саликов Ю.М. проявил грубую халатность при расследовании уголовного дела, что выражается в следующем:

- Не провёл всестороннюю и объективную проверку фактических обстоятельств дела, игнорируя имеющиеся доказательства, опровергающие предъявленные обвинения.
- Не учёл и не исследовал наличие вступивших в законную силу преюдициальных судебных актов арбитражных судов, подтверждающих законность оспариваемой сделки и отсутствие ущерба, что является обязательным в соответствии со ст. 90 УПК РФ.
- Не обеспечил надлежащего и своевременного уведомления меня о процессуальных действиях: не было попыток вручить повестки по месту регистрации или фактического проживания, не учитывалось мое законное место пребывания в Республике Сербия.
- Не проверил моё фактическое место нахождения перед объявлением меня в розыск и инициированием уголовного преследования, что привело к незаконному задержанию и длительному содержанию под стражей за рубежом.
- Не учёл обязательные законодательно установленные требования к возбуждению уголовных дел в сфере экономической деятельности, в частности отсутствие заявления или согласия от юридического лица — АО «ФЭЗ», а также отсутствие факта ущерба и предварительного сговора.

Данные обстоятельства свидетельствуют о грубом нарушении следователем своих обязанностей, что повлекло нарушение моих конституционных и процессуальных прав, а также поставило под сомнение законность и объективность всего расследования.

7. Дополнительные обстоятельства, указывающие на признаки преступного характера действий следователя

7.1. Коррупционная заинтересованность и злоупотребление полномочиями

Согласно ч. 1 ст. 21 УПК РФ, следователь обязан осуществлять уголовное преследование при наличии достаточных данных о признаках преступления. Однако в настоящем случае имеются обоснованные сомнения в добросовестности и объективности действий следователя Саликова Ю.М.:

- **Следователь действовал в интересах одной стороны корпоративного конфликта — Палкина С.В.**, миноритарного акционера АО «ФЭЗ», тогда как уголовное преследование стало инструментом давления в коммерческом споре. Это нарушает принцип объективности и беспристрастности следствия (ч. 3 ст. 7, ст. 15 УПК РФ).
- **Уголовное дело возбуждено по заявлению лица, не имеющего процессуальных полномочий.** Палкин С.В. не был уполномочен действовать от имени АО «ФЭЗ» (что следует из устава и корпоративных документов), а потому его заявление не может служить достаточным основанием для возбуждения дела. Нарушены требования п. 2 ч. 1 ст. 140 и ч. 1 ст. 146 УПК РФ о допустимости и достаточности повода и основания.
- **Судебные акты, подтверждающие законность спорной сделки,** были полностью проигнорированы следствием. Таким образом, орган предварительного расследования фактически пересмотрел судебные решения, что недопустимо (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017).
- Обвинение построено исключительно на **показаниях заинтересованного лица — Палкина С.В.**, без иных объективных доказательств, что нарушает принцип всесторонности и полноты расследования (ст. 73, ст. 88 УПК РФ; Постановление КС РФ № 8-П от 04.04.2023: показания заинтересованного лица требуют дополнительной верификации).

7.2. Преднамеренное затягивание расследования

- С момента возбуждения уголовного дела (26.10.2022) до выделения материалов в отдельное производство в отношении меня (01.04.2024) прошло **более 17 месяцев**, в течение которых не проводились ключевые следственные действия. Это свидетельствует о затягивании расследования в нарушение ч. 3 ст. 6 УПК РФ (разумный срок судопроизводства) и ст. 61 Конституции РФ.

- Подобная тактика может рассматриваться как форма **процессуального давления** и создания препятствий для осуществления эффективной защиты, в том числе затруднение доступа к доказательствам и нарушений принципа состязательности сторон (ст. 15 и 16 УПК РФ).

7.3. Фальсификация доказательств и введение суда в заблуждение

34. Имеются основания полагать, что действия следователя были направлены на **искусственное создание доказательственной базы**:

- путём произвольной трактовки хозяйственных операций как преступных;
- путём исключения из доказательств документов, свидетельствующих о договорном и инвестиционном характере действий;
- возможного искажения содержания представленных документов.

35. Такие действия могут содержать признаки **злоупотребления полномочиями (ст. 285 УК РФ)**, либо **фальсификации доказательств по уголовному делу (ст. 303 УК РФ)**.

7.4. Вывод

Указанные обстоятельства в совокупности:

- свидетельствуют о **возможной предвзятости следствия** и использовании уголовного преследования в целях решения частного коммерческого спора;
- указывают на **коррупционную составляющую** в действиях следователя;
- требуют надлежащей процессуальной оценки, в том числе в рамках дисциплинарного и уголовного производства в отношении должностных лиц, принимавших участие в возбуждении и расследовании дела.

8. Причинённый вред

В результате противоправных и недобросовестных действий следователя Саликова Ю.М., а также иных должностных лиц, мною был понесён значительный вред, выражающийся в следующем:

- **Незаконное лишение свободы** на территории иностранного государства в течение 21 дня, что нарушило мои фундаментальные права и свободы, гарантированные как международным, так и российским законодательством (включая положения Конституции РФ и положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод);
- **Физические и нравственные страдания**, перенесённые в период ограничения свободы и в процессе уголовного преследования, не сопровождавшегося достаточными доказательствами моей вины;
- **Ухудшение состояния здоровья**, непосредственно обусловленное стрессом, условиями содержания и эмоциональной перегрузкой, вызванной необоснованным уголовным преследованием;
- **Материальный ущерб**, включая:
 - расходы, понесённые в связи с пребыванием в иностранном государстве в условиях принудительной изоляции;
 - оплату юридической помощи в России и за рубежом;

- иные прямые затраты, связанные с необходимостью защиты от незаконного преследования;
 - **Репутационный ущерб**, выразившийся в подрыве моей деловой репутации, утрате доверия со стороны партнёров и инвесторов, а также в затруднении профессиональной и общественной деятельности;
 - **Психологические травмы и глубокие эмоциональные переживания**, вызванные как самим фактом уголовного преследования, так и его затяжным, неопределённым и заведомо необоснованным характером.
- Все вышеуказанные последствия находятся в прямой причинно-следственной связи с действиями должностных лиц, допустивших грубые нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и злоупотребление своими полномочиями.

ПРОШУ:

1. **Провести проверку** по изложенным в настоящем заявлении фактам в порядке статей 144–145 УПК РФ и принять соответствующее процессуальное решение в установленный законом срок.
2. **Возбудить уголовное дело** в отношении следователя Саликова Ю.М. и иных должностных лиц, причастных к принятию незаконных процессуальных решений и иных противоправных действий, по признакам преступлений, предусмотренных:
 - ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями;
 - ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий;
 - ст. 292 УК РФ — служебный подлог;
 - ст. 293 УК РФ — халатность;
 - ст. 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия;
 - ст. 299 УК РФ — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности;
 - ст. 301 УК РФ — незаконное задержание;
 - ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств.
3. **Возбудить отдельное уголовное дело по фактам систематических нарушений** уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела № 12201460225000286, возбуждённого 26 октября 2022 года следователем Саликовым Ю.М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту якобы имевшего место обмана при приобретении земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, принадлежащего АО «ФЭЗ».
4. **Дать правовую оценку действиям следователя Саликова Ю.М.**, который:
 - 21 марта 2024 года вынес постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого;
 - 1 апреля 2024 года вынес постановление о выделении в отдельное производство уголовного дела № 42401460225000036;
 - 1 апреля 2024 года вынес постановление о моем объявлении в розыск;
 - 26 декабря 2024 года вновь вынес постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого;при этом ни одно из указанных процессуальных решений не было мне вручено, и я не был уведомлён о факте уголовного преследования, что противоречит положениям УПК РФ, а также нарушает мои права на защиту.
5. **Проверить законность объявления меня в международный розыск**, осуществлённого 18 декабря 2024 года на основании постановления старшего

оперуполномоченного ОУР МУ МВД России «Щелковское» майора полиции Тишина (ой) Ю.В., в том числе на предмет соблюдения предусмотренной законом процедуры и правовых оснований для обращения по каналам Интерпола.

6. Проверить правомерность применения в отношении меня меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированной 27 декабря 2024 года Тверским районным судом г. Москвы при отсутствии уведомления о предъявленном обвинении, что лишило меня возможности реализовать свое право на защиту и нарушило принципы состязательности и равноправия сторон.

7. Признать незаконными и отменить процессуальные решения, принятые следователем Саликовым Ю.М., включая:

- постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении меня в качестве обвиняемого;
- постановление о выделении материалов в отдельное производство;
- постановление о моем объявлении в розыск;

а также признать действия по моему объявлению в международный розыск и последующему аресту неправомерными, нарушающими Конституцию РФ, положения международного права и мои личные неимущественные права.

8. Признать меня потерпевшим от преступных действий должностных лиц, с внесением соответствующих данных в реестр сообщений о преступлении и предоставлением мне предусмотренных законом прав и гарантий, включая право на возмещение вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием.

9. Провести антикоррупционную проверку действий следователя Саликова Ю.М., в том числе на предмет его возможной аффилированности с миноритарным акционером АО «ФЭЗ» Палкиным С.В., заинтересованным в устранении меня из корпоративного управления и перераспределении активов Общества.

10. Принять меры прокурорского и ведомственного реагирования, направленные на восстановление моих нарушенных прав, пресечение злоупотреблений со стороны должностных лиц правоохранительных органов, обеспечение принципов законности и недопустимости уголовного преследования в целях решения частных коммерческих споров.

«24» мая 2025 г.

/ Лаговский Д.В. /